

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
3192/2549

นางเสมอจิต บุณนาค  
นางภาพร บุณนาค

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1452, มาตรา 1461, มาตรา 1495, มาตรา 1516 (4), มาตรา 1516 (6)

ป.พ.พ. มาตรา 1461 เป็นบทบัญญัติในหมวด 3 เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา ซึ่งเป็นเรื่องภายหลังการสมรสตามหมวด 2 เรื่อง เงื่อนไขแห่งการสมรส กล่าวคือ เมื่อสมรสกันแล้วหากฝ่ายใดปฏิบัติฝ่าฝืนมาตรา 1461 ดังกล่าวก็จะเป็นเหตุฟ้องหย่าตาม ป.พ.พ. มาตรา 1516 (4) หรือ (6) ที่คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งอาจนำมาฟ้องร้องได้เท่านั้น เมื่อไม่ปรากฏว่ามีการฟ้องหย่าระหว่างโจทก์กับพลตำรวจตรี ว. และไม่มีคำพิพากษาของศาลให้หย่ากัน การสมรสระหว่างโจทก์กับพลตำรวจตรี ว. จึงยังสมบูรณ์ตามกฎหมาย แม้หากโจทก์กับพลตำรวจตรี ว. จะมีได้อยู่ด้วยกันและมีได้ช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันในระยะหลังก็มิได้มีผลต่อความสมบูรณ์ของการสมรสระหว่างโจทก์กับพลตำรวจตรี ว. โจทก์จึงยังเป็นภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายของพลตำรวจตรี ว. อยู่ตลอดมา เมื่อจำเลยมาจดทะเบียนสมรสกับพลตำรวจตรี ว. ขณะที่พลตำรวจตรี ว. มีโจทก์เป็นคู่สมรสอยู่จึงเป็นการสมรสที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขแห่งการสมรสในมาตรา 1452 และเป็นโมฆะตามมาตรา 1495 แม้ต่อมาพลตำรวจตรี ว. ถึงแก่ความตาย โจทก์ก็เป็นผู้มีส่วนได้เสียที่มีอำนาจฟ้องขอให้การสมรสระหว่างจำเลยกับตำรวจตรี ว. เป็นโมฆะได้

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาให้การสมรระหว่างจำเลยกับพลตำรวจตรีวัฒนา เป็นโมฆะ และให้โจทก์ในฐานะภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายเป็นผู้มีสิทธิรับบำเหน็จ ตกทอดของพลตำรวจตรีวัฒนาแต่ผู้เดียว

จำเลยให้การ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า การสมรระหว่างพลตำรวจตรีวัฒนา บุณนาค กับจำเลย เป็นโมฆะ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 5 แผนกคดีเยาวชนและครอบครัวพิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัววินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า โจทก์กับพลตำรวจตรีวัฒนา บุณนาค จดทะเบียนสมรสกันเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2509 ตามทะเบียนสมรสเอกสารหมายเลข จ.1 ต่อมาปี 2513 พลตำรวจตรีวัฒนาจดทะเบียนสมรสกับนางธนพรรณ จันทร์พรหม แต่ก็ได้จดทะเบียนหย่ากันในปี 2536 หลังจากนั้นวันที่ 20 พฤษภาคม 2541 พลตำรวจตรีวัฒนาได้จดทะเบียนสมรสกับ จำเลยตามทะเบียนสมรสเอกสารหมายเลข ล.8 โดยที่ขณะนั้นพลตำรวจตรียังมี โจทก์เป็นคู่สมรสอยู่ คดีคงมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยเพียงว่าใบจดทะเบียน การสมรระหว่างโจทก์กับพลตำรวจตรีวัฒนาไม่เป็นความจริง เพราะโจทก์กับพล ตำรวจตรีวัฒนามิได้อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาและมิได้ช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกัน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1461 มาตั้งแต่วันที่ 2531 จนพลตำรวจ

ตรั้พัฒนาถึงแก่ความตาย ทำนองว่าการสมรระหว่างโจทก์กับพลตำรวจตรั้พัฒนาไม่  
สมบุรณั้ตามกฎหมายนั้น เห็นว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1461  
ดังกล่าว เป็นบทบัญญัติในหมวด 3 เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา ซึ่งเป็นเรื่อง  
ภายหลังการสมรสตามหมวด 2 เรื่อง เงื่อนไขแห่งการสมรส กล่าวคือ เมื่อสมรสกัน  
แล้วหากฝ่ายใดปฏิบัติฝ่าฝืนมาตรา 1461 ดังกล่าวก็จะเป็นเหตุฟ้องหย่าตามประมวล  
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1516 (4) หรือ (6) ที่คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งอาจนำมา  
ฟ้องร้องได้เท่านั้น เมื่อคดีนี้ไม่ปรากฏว่ามีการฟ้องหย่าระหว่างโจทก์กับพลตำรวจตรั้  
พัฒนา และไม่มีคำพิพากษาของศาลให้หย่ากัน การสมรระหว่างโจทก์กับพลตำรวจ  
ตรั้พัฒนาจึงยังสมบุรณั้ตามกฎหมาย แม้หากโจทก์กับพลตำรวจตรั้พัฒนาจะมีได้อยู่  
กินด้วยกันและมีได้ช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันในระยะหลังดังที่จำเลยฎีกาก็มิได้มี  
ผลต่อความสมบุรณั้ของการสมรระหว่างโจทก์กับพลตำรวจตรั้พัฒนา โจทก์จึงยัง  
เป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของพลตำรวจตรั้พัฒนาอยู่ตลอดมา เมื่อจำเลยมาจด  
ทะเบียนสมรสกับพลตำรวจตรั้พัฒนาขณะที่พลตำรวจตรั้พัฒนามีโจทก์เป็นคู่สมรสอยู่  
จึงเป็นการสมรสที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขแห่งการสมรสในมาตรา 1452 และเป็นโมฆะตาม  
มาตรา 1495 แม้ต่อมาพลตำรวจตรั้พัฒนาถึงแก่ความตาย โจทก์ก็เป็นผู้มีส่วนได้เสีย  
ที่มีอำนาจฟ้องขอให้การสมรระหว่างจำเลยกับพลตำรวจตรั้พัฒนาเป็นโมฆะได้ ที่  
ศาลอุทธรณ์ภาค 5 แผนกคดีเยาวชนและครอบครัวพิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้อง  
ด้วย ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ปราโมทย์ พิพัทธปราโมทย์-วิชา มหาคุณ-นพวรรณ อินทร์มพรรย์)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ